RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN

REGULACIÓN

- Carácter básico: Título VII del TREBEP (art. 93 a 98)
- Complementario en Administración del Estado:
  - Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública
  - RD 33/1986, Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (de aplicación supletoria en otras Administraciones)
- Otras regulaciones: Normativa autonómica o local o la propia de Cuerpos Específicos

SUJETOS RESPONSABLES

93

- Funcionarios o personal laboral que comete una infracción en el ejercicio de sus funciones y cargo.
- Quienes induzcan (inductores) a la comisión de esa infracción.
- Quienes encubran (encubridores) faltas consumadas graves o muy graves.

EJERCICIO DE LA POTESTAD

94

Por la Administración, a fin de imponer sanciones en base a cinco PRINCIPIOS:

- Legalidad (solo las tipificadas por normativa / convenio colectivo)
- Irretroactividad disposiciones sancionadoras no favorables / Retroactividad de las favorables
- Proporcionalidad
- Culpabilidad
- Presunción de inocencia

Leyenda: 93 → (Artículo del TREBEP)

Adams. OPOSICIONES

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN

TIPOS DE FALTAS

MUY GRAVES
95.2

- Incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía en el ejercicio de la función pública.
- Discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad... y el acoso moral y sexual.
- El abandono del servicio.
- La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
- La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan acceso por razón de su cargo o función.
- La negligencia en la custodia de secretos oficiales.
- El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo.
- La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales.
- La desobediencia a un superior, salvo que las órdenes constituyan infracción del Ordenamiento jurídico.
- Aprovecharse de su condición de empleado/a público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
- Obstaculización el ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales y coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
- Incumplir los servicios esenciales en caso de huelga.
- Incumplir las normas de incompatibilidades.
- Incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes / Asambleas Legislativas CCAA.
- El acoso laboral.
- Cualesquiera otras determinadas por Ley de las Cortes o Asambleas Legislativas de las CCAA o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.

GRAVES
95.3

TREBEP: Las establecidas por Ley de las Cortes o Asambleas o por convenio colectivo atendiendo a:

- Grado de vulneración de la legalidad
- Gravedad de daños causados al interés público, bienes de la Administración o ciudadanos
- Descrédito para la imagen pública de la Administración

SUPLETORIAMENTE, aplicación del RD 33/1986

- Falta de obediencia debida a superiores y autoridades.
- Tolerancia de los superiores hacia sus subordinados respecto de la comisión de faltas muy graves o graves.
- Grave desconsideración con superiores, compañeros, subordinados o administrados.
- Atentado grave a la dignidad de funcionarios o de la Admon.
- Abuso de autoridad.
- Intervenir en un procedimiento cuando esté obligado a abstenerse.
- Adopción de acuerdos ilegales con perjuicio a la Admon. o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.
- Conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a Admon./administrados.
- Causar daños graves en los locales, material o documentos.
- No guardar sigilo, cuando causen perjuicio a la Admon. o se utilice en provecho propio.
- Incumplimiento de plazos y procedimientos en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
- Grave perturbación del servicio.
- Falta de rendimiento cuando no constituya falta muy grave.
- Incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo (> 10 horas al mes)
- Tercera falta injustificada de asistencia en 3 meses cuando las dos previas hayan sido sancionadas por falta leve
- Acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control horario o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

LEVES
95.4

TREBEP: Serán las leyes que desarrollen el TREBEP las que lo establezcan en atención a las circunstancias del 95.3

SUPLETORIAMENTE, aplicación del RD 33/1986

- El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
- La falta de asistencia injustificada de un día.
- La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
- El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
- El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser calificados como falta muy grave o grave.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

TIPOS

- Faltas **LEVES** → Procedimiento sumario con audiencia al interesado
- Faltas **GRAVES o MUY GRAVES** → Procedimiento establecido

PRINCIPIOS

- Eficacia
- Celeridad
- Economía procesal

Con pleno respeto a derechos y garantías de defensa del presunto responsable

TRAMITACIÓN

RD 33/1986

Iniciación

- De oficio, por acuerdo del órgano competente:
  - Por iniciativa propia.
  - Por orden superior.
  - Por petición razonada de otro órgano administrativo.
  - Por denuncia.
- Intervienen:
  - Instructor: funcionario de carrera de un cuerpo igual o superior al del funcionario inculpado
  - Secretario (facultativo): funcionario de carrera, en casos de gran complejidad o trascendencia
- La incoación del expediente se comunicará al funcionario
- Como medida preventiva, se puede acordar la **suspensión provisional del funcionario** (por un máximo de 6 meses, salvo paralización del expediente imputable al interesado)

Desarrollo

1. **Conocimiento de los hechos**: Audiencia al interesado y Solicitud de informes y antecedentes.
2. **Formulación del Pliego de Cargos** (en 1 mes, prorrogable) con hechos presuntamente cometidos, tipificación de la falta y posibles sanciones que pueden imponerse.
3. **Notificación del Pliego al inculpado** para que pueda alegar en 10 días
4. **Apertura de período de prueba** (1 mes)
5. **Vista del expediente** y de todas las actuaciones **al inculpado para alegaciones** y documentos en 10 días.
6. **Propuesta de resolución** por el Instructor (en los 10 días siguientes) indicando hechos, tipo de falta y sanción a imponer)
7. **Notificación propuesta de resolución al inculpado** (10 días). Alegaciones.
8. Traslado del expediente completo a quien incoó el procedimiento y éste lo remitirá a quien corresponda decidir o solicitará nuevas diligencias al Instructor

Terminación

1. Resolución motivada en 10 días (salvo sanción de separación de servicio) disciplinaria es de 10 hábiles, salvo si se trata de separación del servicio.
2. Notificación de la resolución al inculpado, con expresión de posibles recursos contra la resolución, órgano ante el que deben interponerse y plazo para interponerlos.

Ejecución

1. La sanción se anotará en el Registro Central de personal funcionario sancionado.
2. El plazo para ejecutar es el que imponga la resolución y como máximo será de 1 mes, salvo que por causas justificadas se pueda fijar otro en la resolución sancionadora.
3. El órgano sancionador podrá acordar la suspensión de una sanción disciplinaria, salvo si se trata de la separación del servicio (Consejo de Ministros u órgano equivalente que corresponda)

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN

SANCIONES

96

- **Separación del servicio del funcionario** (si es interino comporta la revocación del nombramiento).
- **Despido disciplinario del personal laboral** (no podrá volver a ser titular de otro contrato con funciones similares)
- **Suspensión firme de funciones** (o empleo y sueldo en el personal laboral) por un máximo de 6 años
- **Traslado forzoso**, con o sin cambio de residencia, por el tiempo que se determine.
- **Demérito** (Penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria)
- **Apercibimiento**
- (Cualquier otra que establezca la Ley)

Solo por Faltas Muy Graves

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Por

- **CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN**
- **MUERTE**
- **INDULTO**
- **AMNISTÍA**

PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

97

Prescripción de **INFRACCIONES**	MUY GRAVES	3 años	*Desde que se hubieran cometido (o desde el cese de su comisión en caso de faltas continuadas)*
	GRAVES	2 años	
	LEVES	6 meses	
Prescripción de **SANCIONES**	MUY GRAVES	3 años	*Desde la firmeza de la resolución sancionadora*
	GRAVES	2 años	
	LEVES	1 año	